

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1987/2541	กรมสรรพากร	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด (มหาชน	โจทก์
	นาย ประกิต โอวาท	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 93

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 104

ผู้ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่น หรือเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในคดีล้มละลายนั่นเอง และในชั้น จ.พ.ท. นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แม้จะไม่มีผู้คัดค้านคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ก็ตาม เจ้าหนี้ผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ นั้น มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า มูลหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้มีอยู่จริงและลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว การที่เจ้าหนี้ส่งสำเนาคำแถลงที่เจ้าหนี้ขอคัดสำเนาคำพิพากษาและสำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม กับขอต้นฉบับคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน การ์ดบัญชีกระแสรายวันและหนังสือทวงถามคืนจากศาลจังหวัดจันทบุรี กับแนบสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งที่รับรองสำเนาถูกต้องมาทำยอุทธรณ์นั้นเป็นเวลาภายหลังจาก จ.พ.ท. ทำความเห็นเสนอต่อศาลชั้นต้นให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ และศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้แล้ว จึงพ้นกำหนดเวลาสอบสวนของ จ.พ.ท. และพ้นกำหนดเวลาพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ จ.พ.ท. หรือศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้เจ้าหนี้ นำสำเนาเอกสารเหล่านั้นมาอ้างได้ สำหรับสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งที่มีการรับรอง

สำเนาถูกต้องที่เจ้าหนี้แนบมาทำยอพุทธณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะส่งอ้าง เอกสารเป็นพยานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อน จ.พ.ท. จะทำความเข้าใจเสนอต่อศาลชั้น ต้น เจ้าหนี้ก็แถลงหมดพยาน และขอให้สำเนาเอกสารที่ส่งอ้างไว้แล้วเป็นพยาน เท่านั้น เท่ากับเจ้าหนี้ไม่พอใจที่จะส่งอ้างต้นฉบับเอกสารดังกล่าวแล้ว จึงไม่ชอบที่เจ้าหนี้จะยกเอาเรื่องการที่ไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารและไม่สามารถคัดสำเนาคำ พิพากษาคดีแพ่งกับสำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงต่อ จ.พ.ท. ขึ้นมาอ้างอีก ชอบที่ศาลจะพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ในสำเนา การสอบสวนของ จ.พ.ท. เท่านั้น

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) เต็ดขาด ต่อมาธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) โดยนายประภาส เฉลยมรรค ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเงิน 600,808.18 บาท จากกอง ทรัพย์สินของลูกหนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้ม ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้เสียทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 107(1)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความจากสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า เมื่อเจ้าหนี้นางวัชร พงษ์ประเสริฐ ไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำการสอบสวนแล้ว เจ้าหนี้แถลงขอส่งอ้างเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 แต่เจ้าหนี้ไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในกำหนดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงหมายนัดให้เจ้าหนี้ส่งเอกสารที่จะอ้างเพิ่มเติมถึง 2 ครั้ง ต่อมาวันที่ 14 สิงหาคม 2538 เจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ต้นฉบับคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน การ์ดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 566 และหนังสือทวงถามที่จะอ้างเพิ่มเติมอยู่ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 378/2530 ของศาลจังหวัดจันทบุรี เจ้าหนี้ได้ขอต้นฉบับเอกสารดังกล่าวคืนและขอคัดสำเนาคำพิพากษากับสำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมในคดีดังกล่าวโดยให้รับรองสำเนาถูกต้องจากศาลจังหวัดจันทบุรีแล้วแต่เจ้าหนี้ที่ศาลหาสำนวนดังกล่าวไม่พบ ขอเลื่อนการส่งเอกสารไปอีก 30 วัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาต ครั้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 เจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอเลื่อนการส่งเอกสารออกไปอีก 30 วัน อ้างเหตุอย่างเดียวกับครั้งก่อนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาต แต่เจ้าหนี้ก็ไม่ส่งเอกสารตามกำหนดที่ขอ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงหมายนัดให้เจ้าหนี้ส่งเอกสารภายในกำหนด 15 วัน ในที่สุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 เจ้าหนี้ยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเจ้าหนี้ที่ศาลยังหาสำนวนคดีแพ่งดังกล่าวไม่พบ เจ้าหนี้จึงหมดพยานโดยขอใช้เอกสารที่ส่งอ้างไว้แล้วประกอบการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่า เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้หรือไม่ เห็นว่า ผู้ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำ

พิพากษาในคดีอื่นหรือเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในคดีล้มละลายนั้นเอง และในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แม้จะไม่มีผู้คัดค้านคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ก็ตาม เจ้าหนี้ผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ นั้น มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า มูลหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้มีอยู่จริงและลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว การที่เจ้าหนี้คดีนี้ส่งอ้างสำเนาภาพถ่ายคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 2 ต้นฉบับตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมายเลข 3 สำเนาภาพถ่ายคำฟ้องเอกสารหมายเลข 4 และสำเนาภาพถ่ายคำพิพากษาย้ายคำขอรับชำระหนี้เป็นพยานนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 บัญญัติว่าการอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นแต่สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่เจ้าหนี้ส่งอ้างต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้มิใช่ต้นฉบับเอกสาร จึงต้องห้ามมิให้รับฟัง ที่เจ้าหนี้อ้างว่าได้แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบแล้วว่าต้นฉบับคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันการ์ดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 866 และหนังสือทวงถามเจ้าหนี้ได้ส่งอ้างไว้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 378/2530 ของศาลจังหวัดจันทบุรี ที่เจ้าหนี้เป็นโจทก์ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งสามัญ เจ้าหนี้ติดต่อกับต้นฉบับเอกสารดังกล่าวคืน และขอคัดสำเนาคำพิพากษากับสำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมที่รับรองสำเนาถูกต้องคดีดังกล่าวจากศาลจังหวัดจันทบุรีแล้ว แต่เจ้าหนี้ที่ศาลหาสำนวนไม่พบ จึงไม่ได้ต้นฉบับเอกสารและสำเนาคำพิพากษากับสำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมที่รับรองสำเนาถูกต้องมาส่งอ้างต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็ไม่ปรากฏว่าในชั้นสอบสวนเจ้าหนี้ได้แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เชื่อได้ว่าข้ออ้างของเจ้าหนี้เป็นความจริง ดังนี้ จึงไม่ใช่กรณีที่ต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือไม่สามารธนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น เพื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลจะอนุญาตให้เจ้าหนี้นำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) ส่วนที่เจ้าหน้าที่ส่งสำเนาคำแถลงที่เจ้าหน้าที่ขอคัดสำเนา คำพิพากษาและสำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมกับขอต้นฉบับคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน การ์ดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 866 และหนังสือทวงถามคืนจากศาล จังหวัดจันทบุรี กับแนบสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งที่รับรองสำเนาถูกต้องมาทำย อุทธรณ์นั้น ก็เป็นเวลาภายหลังจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นเสนอต่อ ศาลชั้นต้นให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับ ชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่แล้ว จึงพ้นกำหนดเวลาสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และพ้นกำหนดเวลาพิจารณาของศาลชั้นต้นที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลชั้น ต้นจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่นำสำเนาเอกสารมาอ้างได้ ส่วนสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งที่มี การรับรองสำเนาถูกต้องที่เจ้าหน้าที่แนบมาทำยอุทธรณ์ก็พ้นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่จะส่ง อ้างเอกสารเป็นพยานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ ทำความเห็นเสนอต่อศาลชั้นต้น เจ้าหน้าที่ก็แถลงหมดพยาน และขอใช้สำเนาเอกสารที่ ส่งอ้างไว้แล้วเป็นพยานเท่านั้นเท่ากับเจ้าหน้าที่ไม่ตั้งใจที่จะส่งอ้างต้นฉบับเอกสารและ สำเนาคำพิพากษากับสำเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 378/2530ของศาลจังหวัดจันทบุรีแล้ว จึงไม่ชอบที่เจ้าหน้าที่จะยกเอาเรื่องการที่ไม่ สามารถนำต้นฉบับเอกสารและไม่สามารถคัดสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งกับสำเนาบัญชี ค่าฤชาธรรมเนียมที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึ้นมา อ้างอีก ทั้งไม่ชอบที่จะส่งอ้างเอกสารเพิ่มเติมอีก จึงชอบที่ศาลล่างทั้งสองจะพิจารณา พยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เมื่อสำเนาเอกสารที่เจ้าหน้าที่ส่งอ้างเป็นพยานรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ เจ้า หนี่คงมีแต่นางวัชรียะเพียงปากเดียวให้การกล่าวลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่น สนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้ว่ามูลหนี้ตามคำพิพากษาที่เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระ หนี้มีอยู่จริง และลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว ที่เจ้าหน้าที่ฎีกาว่าเจ้าหน้าที่ส่งอ้างสำเนา คำฟ้องและสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่ง โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์สินนั้น ตามสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่ปรากฏว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้ความยินยอมตามที่เจ้าหนี้ฎีกาแต่อย่างใด ส่วนการที่ลูกหนี้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก็มีได้เป็นข้อแสดงว่ามูลหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้มีอยู่จริง และลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามูลหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้มีอยู่จริงและลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวอีก

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวรชิตาภา-ไพโรจน์ คำอ่อน-พิชัย เตโชพิทยากุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>